التوكيل حيث ملك به الاقوى وهو انشاء النكاح ملك به الاضعف وهو تجديده بالرجعة من باب أولى (وكتابة وتدبير وصلح) لانه عقد على مال أشبه البيع (وتفرقه صدقة و) تفرقة (نذر و) تفرقة (كفارة وفعل حج و) فعل (عمرة) وتدخل ركعتا الطواف فيها تبعا و (لا) تصح الوكالة (فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث) أصغر أو أكبر وشهادة واغتنام وقسم لزوجات ولعان وايلاء وقسامة ودفع جزية (وتصح الوكالة منجزة) كانت وكيلي الآن (ومعلقة) كاذا جاء المحرم فقد وكلتك (ومؤقتة) كانت وكيلي في شراء كذا وقت كذا (وتنعقد) الوكالة (بكل ما دل عليها من قول) كبع عبدي هذا أو كاتبه أو اعتقه أو دبره أو فوضت اليك أمره أو أقمتك مقامي أو جعلتك نائبا عني في ذلك لانه لفظ دل على الاذن فصح كلفظها الصريح (وفعل) قال في الفروع ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال على البيع وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه الى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول ويصح قبول بكل قول أو فعل دال عليه ولو متراخيا (وشرط) لصحة الوكالة (تعيين الوكيل) قال القاضي وأصحابه بان يقول وكلت فلانا في كذا (لا علمه بها) أي لا يشترط لصحة التصرف بالوكالة علم الوكيل بالوكالة فلو باع انسان عبد زيد على انه فضولي فبان ان سيده وكله في بيعه قبل البيع صح لان العبرة بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف وله التصرف بخبر من ظن صدقه ويضمن ما ترتب على تصرفه ان انكر زيد التوكيل (وتصح) الوكالة (في بيع ماله) أي مال الموكل (كله) لانه يتصرف في ماله فلا غرر (أو) يوكله ان يبيع (ما شاء) الوكيل (منه) أي من مال الموكل لان التوكيل اذا جاز في الجميع ففي بعضه أولى (و) تصح الوكالة (بالمطالبة بحقوقه كلها و بالابراء منها كلها أو ما شاء منها) قال في الفروع وظاهر كلامهم في بيع من مالي ما شئت له بيع كل ماله (ولا تصح) الوكالة (ان قال) الموكل لوكيله (وكلتك في كل قليل و كثير) قاله الازجي لانه يدخل فيه كل شئ من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر (وتسمى) هذه الوكالة (المفوضة وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه) مثله لكثرته وفيما لا يتولى مثله بنفسه كالاعمال الدنية في حق اشراف الناس المترفعين عن فعلها في العادة لان الاذن انما ينصرف الى ما جرت به العادة و (لا) يملك الوكيل (ان يعقد مع فقير او قاطع طريق) الا ان يأمره الموكل لان في ذلك مع عدم اذن الموكل تغريرا (أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض) أما كونه لا يصح اذا باع مؤجلا فلان الموكل اذا باع بنفسه واطلق انصرف الى الحلول فكذا اذا أطلق الوكالة وأما كونه لا يصح بمنفعة أو عرض فلان الاطلاق محمول على العرف والعرف يقتضي ان الثمن انما يكون من النقدين قال المجد في شرحه فان وكله ان يشتري له طعاما لم يجز له غير شراء الحنطة حملا على العرف ذكره القاضي وابن عقيل (أو بغير نقد البلد) أو بنقد غير غالبه ان جمع نقودا أو بغير الاصلح من نقوده ان تساوت رواجا (الا باذن موكله) وان وكل عبد غيره ولو في شراء نفسه من سيده صح ذلك ان اذن فيه سيده والا فلا فيما لا يملكه العبد

* (فصل * والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين) لان غاية ما في كل منها اذن وبذل نفع وكلاهما جائز (لكل من المتعاقدين فسخها) أي هذه العقود كفسخ الاذن في أكل طعامه (وتبطل كلها) أي العقود المذكورة (بموت أحدهما أو جنونه) جنونا مطبقا (وبالحجر) عليه (لسفه) لان كلا من هذه العقود المذكورة